Klägerprofile: Steueransässigkeit und Anfechtung von Krypto-MPfG und DAC8

Stand: 14. September 2026. Mit LLM Wiki erstellt. Rechercheunterlage, keine Rechtsberatung.

Kurzfazit

Eine ausschließliche Steueransässigkeit außerhalb der EU kann die Anfechtung österreichischer Mehrverarbeitung erleichtern, wenn der Nutzer für den betreffenden Zeitraum nicht meldepflichtig ist. Für einen Angriff auf die DAC8-Meldung oder auf Speicherpflichten für bereits gemeldete Informationen kann dasselbe Profil hingegen ungeeignet sein.

Entscheidend sind Meldestatus, tatsächlich verarbeitete Daten und angegriffene Vorschrift. Ein allgemeiner Zulässigkeits- oder Erfolgsvorteil aufgrund der Drittstaatenansässigkeit ist nicht belegt.

Vergleich der Profile

Steueransässigkeit	Möglicher Vorteil	Nachteil oder Grenze
Ausschließlich Österreich	Persönliche Betroffenheit von den Meldepflichten nach §§ 18/19. Geeignet für Pflichtfelder und nationale Speicher- oder Verwendungsregeln, soweit tatsächlich angewendet.	Isoliert nicht die zusätzliche Verarbeitung nicht meldepflichtiger Kunden. Allein daraus folgt kein eigener grenzüberschreitender Austausch.
Anderer EU-Mitgliedstaat	EU-Meldepflicht und vorgesehener Austausch an den Ansässigkeitsstaat. Kann einen konkreten Fall gegen diese zusätzliche Übermittlung liefern.	Kein Nicht-Meldepflicht-Vorteil. Österreichische Anbieterpflicht und tatsächliche Verarbeitung müssen feststehen; Auslandsansässigkeit allein beweist keine Unverhältnismäßigkeit.
Ausschließlich nicht teilnehmender Drittstaat	Bei festgestellter Nicht-Meldepflicht lässt sich gezielt bestreiten, warum trotzdem ein transaktionsbezogenes Steuerprofil erzeugt oder weiterverarbeitet wird.	Schwächerer Bezug zur Gültigkeit der EU-Meldepflicht. Ohne Meldung passt § 20 Abs. 4 nicht ohne Weiteres. Status- und andere rechtmäßig erforderliche Unterlagen können bleiben.
Ausschließlich teilnehmender Drittstaat	Ein tatsächlicher Drittstaatentransfer kann eigene Fragen zu Zweckbindung, Garantien und Rechtsschutz aufwerfen.	Grundsätzlich weiterhin nach Krypto-MPfG meldepflichtig. CARF-/Amtshilfegrundlage gesondert prüfen; „Drittstaat“ belegt keinen Schutzmangel. DAC8-Gültigkeit möglicherweise nicht entscheidungserheblich.

Die Zuordnung folgt aus §§ 7, 14, 18 bis 21 Krypto-MPfG und DAC8, Anhang VI Abschnitte II bis IV. Die Vorteile sind strategische Einordnungen, keine gerichtlichen Feststellungen zu diesen Klägerprofilen.

Teilnahme ist zeitbezogen. Nicht jeder Drittstaat ist ein teilnehmender Staat nach § 14. Eine bloße CARF-Unterzeichnung genügt nicht; maßgeblich sind die wirksamen Austauschregelungen. Eine zusätzliche EU-Steueransässigkeit beseitigt den Nicht-Meldepflicht-Ansatz. Ansässigkeit ist nicht Staatsangehörigkeit.

Warum Nicht-Meldepflicht helfen kann

§ 20 Abs. 1 Krypto-MPfG erfasst ausdrücklich auch nicht meldepflichtige Kunden. Nach abgeschlossener Statusprüfung kann deshalb fraglich sein, ob weiterhin sämtliche steuerlichen Transaktionsinformationen benötigt werden oder ob eine begrenzte Dokumentation der Einstufung ausreicht.

EuGH C-175/20, Rn. 64 bis 85 verlangt auch bei steuerlicher Datenerhebung bestimmte Zwecke, Erforderlichkeit und die Prüfung weniger umfassender Alternativen. Das Urteil betrifft eine lettische Auskunftsanforderung, nicht DAC8, und lässt erforderliche Steuerdatenerhebung zu. Die Übertragung auf den beschriebenen Fall ist eine Argumentationslinie.

Ein zusätzlicher Gesichtspunkt kann die fehlende österreichische Besteuerung sein: Laut BMF, „Beschränkte Steuerpflicht“ unterliegen Kryptoeinkünfte nach § 27b Abs. 2 und 3 EStG nicht der beschränkten Steuerpflicht. Das kann einen eigenen österreichischen Besteuerungsbedarf bei passenden privaten Anlagegeschäften schwächen. Andere Vermögenswerte, betriebliche Sachverhalte oder Wegzugsfolgen sind nicht pauschal erfasst. Der Zweck internationaler Amtshilfe bleibt eigenständig.

Was trotzdem bestehen kann

Die Ansässigkeitsprüfung und ihre Dokumentation bleiben erforderlich. Änderungen können eine neue Prüfung auslösen. Eigenständige Vertrags-, MiCA- oder Geldwäschepflichten rechtfertigen möglicherweise weitere Aufzeichnungen. Anzugreifen ist daher eine bestimmte zusätzliche Verarbeitung oder Verwendung, nicht unterschiedslos der gesamte Datenbestand.

Die Speicherregeln unterscheiden sich: § 20 Abs. 4 betrifft bereits übermittelte Informationen. § 39 Krypto-MPfG betrifft dagegen die Dokumentation der Melde- und Sorgfaltsschritte. Ein nicht gemeldeter Nutzer ist nicht automatisch von derselben Zehnjahresregel betroffen wie ein gemeldeter Nutzer.

Rechtsweg und mögliche Reichweite

Der Weg über DSB und BVwG, gegebenenfalls weiter zum VfGH, bleibt grundsätzlich geeignet. VfGH G 178/2024, Abschnitt IV.1.3 bestätigt diesen Weg bei gesetzlich vorgegebener Verarbeitung. Nicht-EU-Steueransässigkeit entzieht eine Verarbeitung im Kontext einer EU-Niederlassung nicht dem DSGVO-Schutz. Bei gesetzlich verpflichteter privater Verarbeitung ist die besondere Zuständigkeit nach Art. 55 Abs. 2 zu beachten, nicht schematisch Art. 56. DSGVO, Art. 3, 55 und 77, EDPB-Dokument 5/2021.

Eine EuGH-Vorlage nach Art. 267 AEUV bleibt auch zur Auslegung der DSGVO möglich. Sie setzt eine entscheidungserhebliche Frage voraus. Ein Erfolg gegen österreichische Mehrverarbeitung könnte deren Begrenzung oder Beseitigung bewirken; daraus folgt nicht automatisch ein Ende der gesamten DAC8-Meldearchitektur. Die Wirkung über den konkreten Fall hinaus hängt von der Entscheidung ab.

Für die Auswahl ausschlaggebend

Feststehen müssen sämtliche Steueransässigkeiten und die Teilnahme des betreffenden Staats im streitigen Zeitraum, die österreichische Anbieterpflicht, die abgeschlossene Meldestatusprüfung sowie die danach tatsächlich verarbeiteten Informationen, Zwecke, Empfänger und Speichergrundlagen. Ein bestimmter Staat oder Kläger wurde hier nicht abschließend beurteilt.